COMMISSION BANCAIRE

TRADUCTION

LIGNES DIRECTRICES N° 05/2025 DU 26 OCTOBRE 2025 RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES RELATIONS AVEC LES PAYS A HAUT RISQUE EN MATIERE DE LBA/FT/FPADM

SOMMAIRE

I. Introduction 1

II. Objectif et champs d'application 1

III. Cadre réglementaire et normatif 2

IV. Définitions 3

V. Vigilance renforcée à l'égard des pays sous surveillance 4

VI. Contre-mesures à l'égard des pays à haut risque 5

VII. Gouvernance et mécanismes de mise en œuvre 6

VIII. Coopération avec les autorités et diffusion des listes 7

IX. Révision périodique 8

X. Sanctions 8

I. Introduction

Dans le contexte des défis internationaux liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, les cadres réglementaires internationaux et nationaux imposent aux institutions assujetties des dispositions rigoureuses et exhaustives visant à protéger le système financier des risques émergents. Ces mesures consistent notamment en la mise en place des mesures de vigilance renforcée et des contre-mesures, lors des relations d'affaire ou d'opérations impliquant des clients ou des parties liées à des pays identifiés comme présentant un risque élevé.

Les présentes lignes directrices s'appuient sur les normes internationales de référence, notamment les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), qui constituent le cadre de référence mondial pour l'évaluation des systèmes financiers. Elles intègrent également, le dispositif juridique national, en particulier la loi n° 05-01 du 06 février 2005 relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée, et qui adapte ses recommandations au contexte national. L'objectif est de renforcer la confiance entre le secteur financier algérien et limiter les flux financiers illicites transfrontaliers.

II. Objectif et champs d'application

Les présentes lignes directrices sont définies en application des articles 10 bis 9, 10 bis 10 et 10 bis 11, de la loi n° 05-01 modifiée et complétée par la loi n° 25-10, ainsi que du règlement n° 24-03 du 24 juillet 2024 relatif à la prévention contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive, modifié et complété. Elles s'inscrivent également dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation 19 du GAFI, et ont pour objet de définir les mesures de vigilance renforcées et des contre-mesures à mettre en œuvre à l'égard des pays à haut risque en matière de de lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et financement de la prolifération.

Ces lignes directrices visent à fournir un cadre méthodologique aux assujettis soumises au contrôle de la Commission Bancaire, à savoir les banques, les établissements financiers, les services financiers d'Algérie Poste, les prestataires de services de paiement et les bureaux de change. Elles complètent les lignes directrices publiées par la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF), en mettant l'accent sur le devoir de vigilance et le contrôle interne, conformément à la loi n° 05-01 modifiée et complétée et à la réglementation en vigueur.

III. Cadre réglementaire et normatif

Les présentes lignes directrices s'inscrivent dans le cadre législative et règlementaire visant à renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive. Elles se fondent sur les textes nationaux et standards internationaux suivants :

- Ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386, correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425, correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;
- Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien ;
- Décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023, fixant les conditions et les modalités d'exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l'égard des assujettis ;
- Décret exécutif n° 24-242 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des programmes de contrôle interne, par les assujettis, dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Décret exécutif n° 25-101 du 12 Ramadhan 1446 correspondant 12 mars 2025 relatif à la procédure de gel /ou de saisie des fonds dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
- Décret exécutif n° 25-102 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de suivi des sanctions internationales ciblées ;
- Décret exécutif n° 25-103 du 12 Ramadhan 1446 correspondant au 12 mars 2025 fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent ;

- Règlement n°24-03 du 24 juillet 2024, modifié et complété, relatif à la prévention contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive ;
- Instruction de la Banque d'Algérie n° 03-24 du 24 novembre 2024 relative au devoir de vigilance ;
- Instruction de la Banque d'Algérie n° 04-24 du 24 novembre 2024 relative aux virements électroniques ;
- Lignes Directrices de la Commission Bancaire n° 02/2024 du 28 novembre 2024 relatives aux mesures d'identification et de vérification des bénéficiaires effectifs ;
- Lignes Directrices de la Commission Bancaire n° 01/2025 du 06 avril 2025 relatives aux mesures de gel et/ou de saisie des fonds et des biens dans le cadre de sanctions financières ciblées ;
- Lignes Directrices de la Commission Bancaire n° 03/25 du 8 juillet 2025 relatives à l'auto-évaluation des risques de BA/FT/FPADM et la mise en place d'une approche basée sur les risques ;
- Recommandations du Groupe d'Action Financière :
  - Recommandation 1 sur l'approche fondée sur les risques
  - Recommandation 6 et 7 sur les sanctions financières ciblées
  - Recommandation 10 sur devoir de vigilance relatif à la clientèle
  - Recommandation 15 sur les nouvelles technologies
  - Recommandation 19 sur les pays présentant un risque plus élevé
  - Recommandation 24 et 25 sur la transparence des bénéficiaires effectifs
  - Recommandation 26 sur le contrôle des institutions financières
- Notes d'interprétation et les guides pratiques publiés par le Groupe d'action financière.

Ces textes constituent le socle réglementaire sur lequel doivent s'appuyer les politiques de conformité et les dispositifs de gestion des risques que les institutions assujetties sont tenues d'élaborer et de mettre en œuvre.

IV. Définitions

Aux fins des présentes lignes directrices, les termes ci-après sont définis comme suit :

« **Pays à haut risque** » : pays pour lesquels le Groupe d'action financière appelle à l'application de mesures renforcées, ainsi que tout autre pays identifié par la Cellule de Traitement du Renseignement Financier sur la base de son évaluation nationale indépendante ;

« **Mesures renforcées** » : des mesures de vigilance supplémentaire, proportionnées au niveau de risque identifié ;

« **Contre-mesures »** : mesures renforcées définies par les autorités compétentes en vue d'atténuer les risques liés aux relations avec les pays à haut risque ;

« **Cellule »** : Cellule de Traitement du Renseignement Financier.

V. Vigilance renforcée à l'égard des pays sous surveillance

Conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement n° 24-03, modifié et complété et de l'article 24 de l'instruction n° 03-24 susmentionnés, les institutions assujetties sont tenues d'appliquer des mesures de vigilance, proportionnées au niveau de risque, dans le cadre de leurs relations d'affaires et de leurs opérations impliquant des personnes physiques ou morales, y compris les institutions financières, des pays identifiés comme à haut risque :

- Soit par le Groupe d'action financière (GAFI) parmi les pays faisant l'objet d'un appel à une surveillance renforcée ;
- Soit la Cellule de Traitement du Renseignement Financier(CTRF) sur la base de sa propre évaluation indépendante des risques élevés de blanchiments d'argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Ces mesures comprennent notamment :

- **Collecte d'informations supplémentaires sur le client et l'opération** : Il est impératif d'obtenir des informations complémentaires sur le client et le bénéficiaire effectif, et de mettre à jour les données d'identification à une fréquence rapprochée. Il est également obligatoire de vérifier rigoureusement l'origine des fonds et de la richesse afin de s'assurer de leur légitimité.
- **Renforcement des procédures d'approbation** : L'établissement ou la poursuite d'une relation d'affaires, ou encore l'exécution d'une opération occasionnelle avec des clients liés à des pays à haut risque, requiert l'autorisation préalable de la Direction Générale ou du Directoire. Les motifs de l'approbation ou du refus doivent être consignés dans les registres officiels, afin d'assurer la transparence et la traçabilité des décisions.
- **Restriction des types de produits ou services proposés** : les institutions assujetties sont tenues de restreindre la gamme de produits et de services financiers proposés aux clients domiciliés dans des pays à haut risque. Elles doivent éviter la fourniture de produits ou services complexes, ou présentant un niveau de risque élevé, susceptibles d'être utilisés à des fins illicites.
- **Surveillance renforcée et fréquente des relations d'affaires** : les relations liées à des pays à haut risques doivent faire l'objet d'une surveillance renforcée et continue. Les institutions assujetties sont tenues d'accroître la fréquence de leurs contrôles, de réévaluer régulièrement le profil de risque de ces clients, et d'examiner les schémas de transactions afin de détecter toute activité inhabituelle ou suspecte.

- **Déclaration systématique des soupçons à la Cellule** : Tout soupçon doit être signalé sans délai à la Cellule. L'avis de soupçon doit, de préférence, être transmis avant l'exécution de l'opération, afin de permettre à la Cellule d'exercer son droit d'opposition. Les institutions assujetties doivent également notifier toute tentative d'exécution d'une opération suspecte et s'abstenir de la réaliser dès lors qu'un soupçon apparaît.

VI. Contre-mesures à l'égard des pays à haut risque

Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement n° 24-03 modifié et complété et de l'article 24 de l'Instruction n° 03-24, les institutions assujetties sont tenues de mettre en œuvre, de manière proportionnée au niveau de risque identifié, des mesures de vigilance renforcée ainsi que des contre-mesures appropriées à l'égard des relations d'affaires et des opérations réalisées avec des personnes physiques ou morales originaires de pays à propos desquels le Groupe d'Action Financière (GAFI) appelle à l'adoption de contre-mesures, ou que la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF) classe, sur la base de son évaluation indépendante, parmi les pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Les contre-mesures incluent notamment :

- **Interdiction ou restriction de certaines opérations** : Les circulaires périodiques émises par la CTRF peuvent imposer des limitations sur certaines transactions, voire des mesures plus strictes telles que la suspension ou la cessation complète des relations d'affaires, lorsque la gravité du risque le justifie.
- **Interdiction d'expansion** : Les institutions assujetties doivent s'abstenir d'établir ou d'étendre leurs activités dans les pays identifiés comme à haut risque, notamment par la création de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation.
  Toute décision d'investissement ou de développement dans ces juridictions doit faire l'objet d'un examen approfondi afin de réduire l'exposition aux risques potentiels.
- **Restriction ou interdiction des relations de correspondance bancaire** : les institutions assujetties doivent restreindre ou interdire l'établissement de relations de correspondance bancaire avec des institutions financières situées dans des pays à haut risque.
  Toute relation existante doit être soumise à une revue approfondie et à une réévaluation continue du niveau de risque.
- **Limitation des relations et des transactions financières** : Ces contre-mesures peuvent inclure la réduction du volume des transactions financières, voire leur suspension temporaire, lorsque le niveau de risque l'exige.
  Les clients doivent être informés à l'avance de ces restrictions, afin de garantir le respect des obligations contractuelles et réglementaires.

- **Surveillance renforcée et analyse détaillée** : les institutions assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée à l'égard des relations d'affaires et des transactions financières impliquant des personnes physiques, morales ou constructions juridiques établies dans des pays soumis à des sanctions.
- **Réévaluation périodique des relations existantes** : les relations maintenues avec des banques ou des établissements financiers établies dans ces pays doivent faire l'objet d'une évaluation périodique et documentée.
  Les décisions relatives au maintien, à la modification ou à la résiliation de ces relations doivent être fondées sur une analyse complète et actualisée des risques.

VII. Gouvernance et mécanismes de mise en œuvre

Dans le cadre de la gouvernance de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, les institutions assujetties doivent respecter les exigences suivantes :

- Informer régulièrement le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance, au moins une fois par an, par la présentation d'un rapport détaillé sur le niveau d'exposition aux pays à haut risque, ainsi que sur l'efficacité des mécanismes de contrôle en place pour gérer cette exposition ;
- Les politiques internes de l'institution assujetties doivent spécifier clairement les procédures de détection et de gestion des risques associés aux relations avec des pays et des clients à haut risque, ces politiques devront être approuvées par le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance ;
- La responsabilité de la conformité doit être confiée à une instance qui sera chargée de valider les mécanismes internes liés à ces mesures et d'en superviser l'efficacité. Cette instance devra rendre des rapports directs au Conseil d'Administration, au Conseil de Surveillance, ou au Comité d'Audit Interne.

Les institutions assujetties doivent établir et mettre en œuvre les dispositifs suivants :

- Des procédures internes écrites et formalisées, définissant clairement les responsabilités et attributions de chaque service ou unité opérationnelle.
- Un système de contrôle interne permettant la détection des incidents, la mise en œuvre de mesures correctives et la transmission d'informations à la direction.
- Une formation régulière du personnel, axée sur la détection des risques liés aux pays à haut risque et sur les modalités pratiques d'application des politiques adoptées.
- Le recours à des systèmes de surveillance et de détection automatisés, destinés à analyser les opérations suspectes et à assurer la mise à jour continue des bases de données relatives aux clients et aux pays à haut risque. Ces systèmes doivent permettre une intégration rapide et systématique des listes publiées par le Groupe d'Action Financière (GAFI) et la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF).

VIII. Coopération avec les autorités et diffusion des listes

La coopération avec les autorités compétentes constitue un pilier essentiel du dispositif national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les institutions assujetties sont tenues de :

- **Transmettre sans délai les informations et déclarations pertinentes à la CTRF** : Toute demande d'information ou instruction émise par la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF) doit faire l'objet d'une réponse immédiate. Le secret professionnel ou bancaire ne peut être opposé à la CTRF.
- **Informer la Commission Bancaire des mesures mises en œuvre** : Les institutions assujetties doivent présenter, dans le cadre du rapport annuel sur le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment de d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, présenter des rapports périodiques et détaillés sur les mesures adoptées à l'égard des clients et opérations liés à des pays à haut risque.
- **Mécanisme de diffusion des listes** : En application des dispositions de la loi n° 05-01, modifiée et complétée, du règlement n° 24-03, modifié et complété et de l'instruction n° 03-24, et conformément aux exigences de la Recommandation 19 du GAFI, la Commission Bancaire, en coordination avec la CTRF, diffuse les contre-mesures concernant les risques liés aux vulnérabilités dans les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans d'autres pays, comme suit :
  - **Premièrement - Contre-mesures**
    - La CTRF informe la Commission Bancaire des données ou des décisions émises par le Groupe d'Action Financière (GAFI), ou de celles émises par la CTRF elle-même, sur la base de son évaluation indépendante des risques ;
    - La Commission Bancaire, sur la base de ces données, publie une note officielle qui contient les contre-mesures que les institutions assujetties doivent appliquer en fonction du niveau de risque identifié.

      La Commission Bancaire est responsable de la diffusion de cette note à toutes les institutions assujetties, et de définir les actions préventives appropriées à mettre en œuvre.
  - **Deuxièmement – Vulnérabilités du système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans d'autres pays**
    - La CTRF informe régulièrement la Commission Bancaire, ou chaque fois que cela est nécessaire, des circulaires concernant les vulnérabilités ou insuffisances observées dans les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans d'autres pays.

- La Commission Bancaire, sur la base de ces circulaires, informe les institutions assujetties afin qu'elles prennent immédiatement les mesures préventives ou correctives nécessaires.

IX. Révision périodique

Les présentes lignes directrices font l'objet d'une révision périodique par la Commission Bancaire et la CTRF, ou chaque fois qu'une mise à jour est publiée par le Groupe d'Action Financière (GAFI).

X. Sanctions

Tout manquement aux obligations énoncées dans les présentes lignes directrices expose l'établissement assujetti aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Président de la Commission Bancaire